

0003567-24.2016.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... aos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo, revogando o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, no qual previa a majorante do roubo "se da violência ou ameaça é exercida com emprego de arma".

Assim verifica-se a ocorrência da novatio legis in melius para roubo com emprego de arma que não seja de fogo, pois o roubo "com emprego de arma" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

0003567-24.2016.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003567-24.2016.8.26.0052 - 2022/000427

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME VINICIUS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

GUILHERME VINICIUS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, e §2, I e II, c.c. artigo 29, caput, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de junho de 2016, às 08h15, na via Professor Simão Faiguenboim, 01, ciclovia da Marginal Pinheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado com Leandro Oliveira dos Santos (falecido), mediante emprego de arma branca, tentou subtrair para si, uma bicicleta pertencente à vítima Osmar Escochi Junior, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Foram arroladas, pela acusação, a vítima e testemunhas: Osmar Escochi Junior, Diana Lopes de Araújo, Adalgiza Oliveira Santos, Carolina dos Santos Silva e Marcos Eduardo da Silva.

Os autos foram distribuídos inicialmente à 5ª Vara do Júri deste Foro Central, em razão da denúncia feita em desfavor da então vítima Osmar, dando-o como incurso no artigo 121, caput, por uma vez, e artigo 121, caput, cc. o artigo 14, II, por uma vez, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida aos 13/09/2017 (fls.230/232).

Foi decretada a suspensão do processo ao réu Guilherme nos termos do artigo 366 do CPP, sendo determinada a produção antecipada de prova (fls. 308/309).

Posteriormente citado, o réu apresentou defesa prévia, ocasião em que não arrolou testemunhas (fls. 527).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 308/309 e 529).

A sentença em relação ao crime de homicídio foi proferida aos 10 de maio de 2019. Naquela oportunidade, Osmar Escochi Junior, foi absolvido dos crimes a ele imputados e, ainda, determinou que o delito de roubo relacionado ao réu Guilherme fosse julgado pelo juízo competente.

Em sede de apelação, assim decidiu o e. TJSP:

"(...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao juízo competente para processar e julgar Guilherme como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal."

Redistribuído os autos para este Juízo, o Ministério Público reiterou seus memoriais já apresentados, pugnando pela condenação do réu.

A Defesa se manifestou em alegações finais às fls. 956/957, ocasião em que requereu o afastamento das causas de aumento de pena, a aplicação do redutor da tentativa no máximo, a fixação na pena no patamar mínimo, a imposição de regime menos severo para início do cumprimento da pena com o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo boletim de ocorrência nº 403/2106 (fls. 08/11), pelo auto de apreensão e exibição (fls. 19), pelo auto de reconhecimento de fls. 145 e pelas demais provas colacionadas aos autos.

A autoria também é certa.

Narra a denúncia, na data dos fatos, o réu em conjunto com Leandro Oliveira dos Santos, menor falecido, previamente ajustados, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca (facas), tentaram subtrair os bens pertencentes à vítima Osmar Escochi Júnior. Segundo consta, o menor Leandro pôs-se à frente do ofendido Osmar e, verberando "perdeu, perdeu", exigiu-lhe a entrega da bicicleta que conduzia, o qual, reduzido à impossibilidade de resistência, entregou o referido objeto. Exigiu-se, também, a entrega de seu aparelho celular, que só não ocorreu porque este se encontrava na bicicleta anteriormente entregue. Antes que os roubadores se distanciassem, o réu Guilherme e Leandro receberam disparos de arma de fogo feitos pela vítima sendo que o réu foi ferido levemente e Leandro veio a óbito com um tiro na cabeça, por trás, em região occipital (proximamente à nuca).

Não houve a oitiva do réu em solo policial.

Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu confessou a prática delitiva. Declarou que juntamente com Leandro, pegaram duas facas e foram até a ciclovia com o intuito de praticarem roubos. Ficaram atrás de uma moita esperando alguém passar, quando a vítima apareceu. Disseram ao ofendido "perdeu". Pegou a bicicleta enquanto Leandro se dirigiu até a vítima exigindo seu celular, sendo que esta disse que não ia entregar o bem, razão pela qual, começou um "empurra empurra" (sic). Neste momento a vítima empurrou Leandro e sacou a arma. Começaram a correr do local quando viu Leandro cair ao chão. Chamou-o por duas vezes e como não obteve resposta, continuou sua fuga, vindo a ser atingido por um disparo em sua perna. Partiu em direção a uma favela próxima quando, ao se virar, pode ver a vítima, próxima a Leandro e com o celular em mãos. É solteiro e não possui filhos. Mora com sua mãe; trabalha; estuda e não possui passagens criminais anteriores. Esclareceu que se postaram em frente à vítima, ambos portando facas, com a intenção de subtrair seu celular e sua bicicleta. A vítima entregou a bicicleta de pronto para o réu, mas Leandro insistiu na entrega do celular, indo para cima da vítima e a ameaçando com a faca. Começou a correr do local após seu comparsa avisar para saírem correndo, deixando a bicicleta no local, sendo que os disparos se deram em momento posterior a isso. Os tiros não se deram de frente para eles e que no momento dos disparos, estava de costas. Acredita ter ouvido cerca de três disparos de arma de fogo. O tiro lhe atingiu pela lateral da perna e em nenhum momento a vítima teria dito que era policial. Tratou de seu ferimento em um posto de saúde próximo à sua casa. Soube da morte de Leandro através da família dele. Disse que tinha praticado outros assaltos no local dos fatos cerca de dez dias antes, mas que não roubou a pessoa de Diana Lopes Araújo. No momento da abordagem, a vítima mencionou que seu celular estava na bicicleta, mas Leandro continuou sua investida. Afirmou que a vítima atirou em legítima defesa e que não sabe onde os tiros atingiram Leandro. Levou o tiro na perna antes de Leandro cair ao chão. Informou que Leandro era muito agressivo nas abordagens e que o motivo era para intimidar as vítimas. Afirmou ter visto um volume na cintura da vítima que parecia ser um celular, não dando para perceber se era uma arma. Não é usuário de drogas.

A confissão do réu confirma a versão apresentada pela vítima e demais testemunhas e fecha um quadro probatório seguro acerca da ocorrência do delito que lhe é imputado.

A vítima Osmar Escochi Junior disse que é policial há 19 anos sendo 07 deles atuando no Capão Redondo. No dia dos fatos estava indo trabalhar de bicicleta, armado, quando dois indivíduos, armados com facas, apareceram de trás de um matagal. Abordado, disse que o réu de pronto segurou sua bicicleta enquanto o outro roubador avisou-o para não correr e começou a lhe exigir o celular. Disse ao roubador que o celular estava no bolso da bicicleta e mesmo assim, começou a entregar os demais pertences que tinha, tentando esconder o volume que a arma fazia em sua cintura. Começou a se afastar quando o roubador percebeu o mencionado volume. O indivíduo começou a puxar sua blusa exigindo o referido objeto e, neste momento, o réu Guilherme também começou vir em sua direção. Nesse momento empurrou Leandro, sacou sua arma, e efetuou dois disparos em sua direção. Efetuou ainda dois disparos em direção ao réu Guilherme, mas sua arma travou. Em razão da dinâmica dos fatos não tinha condições, naquele momento, de se identificar como policial militar e seguir os protocolos. Afirmou que Leandro deu dois passos em direção oposta e caiu. O réu saiu correndo, mas depois retornou para socorrer seu parceiro, sendo que a vítima, ao apontar novamente a arma para ele, evadiu-se. Chegou a correr atrás do réu, mas após este pular a mureta da marginal, desistiu. Logo após o ocorrido, aproximou-se a testemunha Diana que disse ter visualizado os fatos. Descobriu posteriormente que os disparos dados em direção ao réu ocorreram de forma irregular pois as munições se "encavallaram". Acreditava que o tiro disparado em direção a Leandro teria entrado pela região dos olhos e saído, na região da nuca, porém, descobriu que em razão do empurrão que deu em Leandro, este girou parcialmente, o que explica o porquê do primeiro disparo ter se dado na região

frontal e o segundo, na região da nuca. Disse ter certeza, pela atitude dos roubadores, que seria esfaqueado se não reagisse. É casado, não possui filhos, tão pouco processos criminais anteriores. Esclareceu que Leandro acabou caindo de fato cerca de 04 metros para dentro do gramado como aponta o laudo pericial de local. Ocorre que no momento da abordagem, saltou da bicicleta e recuou, da ciclovia asfaltada, para também dentro do gramado, justificando assim a contradição do laudo pericial de local realizado, que fez a medição a partir da pista asfaltada da ciclovia, local este onde estava, na verdade, sua bicicleta e não de onde ocorreram os disparos. Esclareceu que sacou a arma e efetuou os disparos, justificando que ambos atingiram Leandro em local próximo, vez que foram efetuados em rápida sucessão (double tap). Declarou que se optasse por atingir a parte inferior do corpo do agressor (Leandro), isto não garantiria sua segurança pois este estava muito próximo e poderia tentar esfaqueá-lo mesmo baleado. Não sabe precisar a distância que estava de Leandro quando efetuou os disparos, afirmando, no entanto, que não foi a queima-roupa, tão pouco realizado a grande distância. No momento da abordagem não conseguiu identificar o tipo de arma que os roubadores utilizavam. Sua intenção no momento da abordagem era se desvencilhar dos roubadores e não sacar sua arma, pois não tinha distância segura. Após o ocorrido confirmou em sua arma que foram realizados na verdade dois disparos, e a justificativa do réu ter sido alvejado foi pelo fato de o primeiro disparo dado em Leandro ter se desviado e atingido o réu. Sua arma foi apreendida e periciada. Não mexeu em nenhum momento no corpo de Leandro. Acredita que o uso da arma de fogo, pelas circunstâncias do fato, deu-se de forma proporcional. Os roubadores agiam de forma muito agressiva e acredita que fez a única opção que tinha.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do roubo. Isso porque, como geralmente acontecem, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Sobre a preponderância da palavra da vítima:

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios." (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ademais, os dizeres da vítima foram corroborados pelos demais depoimentos prestados.

A testemunha Marcos Eduardo da Silva, disse que não conhecia o réu a vítima ou ainda Leandro Oliveira dos Santos. Na data dos fatos estava sozinho em seu escritório, próximo a janela, e pode observar o momento em que o crime ocorreu. Disse ter visto um ciclista andando na ciclovia quando observou dois indivíduos, homens, se aproximando e tentando lhe subtrair a bicicleta. Afirmou que estava em uma distância aproximada de 200 metros e em razão disso não pode observar se os roubadores estavam armados, porém, a atitude parecia ser muito agressiva. Pode observar que houve uma discussão com ameaças verbais e físicas e, logo após, viu a vítima sacar uma arma e atirar nos roubadores. Após os disparos viu um dos roubadores sair correndo enquanto o ciclista ficou ao lado do outro que estava caído, mencionando começar a falar no celular. Não sabe quantos tiros foram efetuados. Alegou que a distância entre os roubadores e a vítima, no momento do disparo, era cerca de 06 metros. A bicicleta chegou a ser subtraída da vítima e quem a estava segurando era o que veio a óbito (Leandro). Após o ocorrido não foi até o local dos fatos e não conhecia quaisquer dos envolvidos. Não conhece Diana Lopes de Araújo. Disse que a pessoa atingida pelos disparos caiu próximo à ciclovia

sendo que a bicicleta ficou jogada ao chão. Declarou que a pessoa atingida pelo disparo de arma de fogo estava de frente para o atirador. Enquanto o indivíduo que foi alvejado subtraía o bem da vítima, o outro (ora réu) estava ao lado, agindo em conjunto. Não viu os roubadores irem para cima da vítima e que esta estava na ciclovia no momento dos disparos. Soube pelo noticiário que a vítima do assalto era policial. Afirmou que a vítima ficou próximo ao local dos fatos, não fazendo gesto de tocar na pessoa baleada. Na ocasião, o réu saiu correndo em direção a uma favela, sendo que a vítima teria o seguido por um breve instante. Não sabe dizer se o réu foi atingido por disparos de arma de fogo. Não soube de outros eventos criminosos ocorridos na região. No exato momento dos fatos disse que não havia outros ciclistas próximos, mas que em um outro ponto, outras pessoas poderiam ter visto os fatos. Mencionou que todo o evento, até os disparos, durou cerca de um minuto e meio, ocorrendo tudo muito rápido. Disse que os dois indivíduos poderiam ter ido embora após a subtração da bicicleta, mas continuaram a discutir com a vítima. Esclareceu que devido a forma em que gesticulavam uns com os outros, observou de forma clara que se tratava de um roubo. Esclareceu ainda que enquanto discutiam, a vítima começou a se afastar mas, mesmo os roubadores em posse da bicicleta, continuaram a discutir com o ofendido, porém, não foram em direção a este. Não sabe precisar de onde os roubadores surgiram.

A testemunha Adagilza Oliveira dos Santos disse que Leandro Oliveira dos Santos era seu filho. Não sabe em que circunstâncias este faleceu; tinha 16 anos à época dos fatos; estudava a noite e trabalhava fazendo bicos. Não tinha passagens pela polícia e não sabia de qualquer envolvimento dele com o crime. No dia dos fatos saiu para trabalhar e deixou seu filho dormindo em casa. O réu é seu vizinho do prédio da frente. Não sabe se o réu tinha passagens criminais e que seu filho (Leandro) e o réu as vezes trabalhavam juntos, em um lava-rápido, mas que no dia dos fatos este não teria ido, pois ficou em casa dormindo. Não conhece a vítima e que nada sabe sobre os fatos. Não soube dizer em quais circunstâncias Leandro teria sido morto. Soube dos fatos pelo noticiário. No dia dos fatos uma irmã sua ligou avisando do ocorrido. Depois do ocorrido não falou com o réu e que este continua morando no mesmo endereço. Não soube informar se, após os fatos, o réu praticou algum outro delito. Esclareceu que nunca percebeu nenhum comportamento criminoso de Leandro. Nenhum policial a procurou depois dos fatos. Disse que Leandro morou um tempo na Bahia com sua Vó; estava na quarta-série da escola, mas que não a frequentava com assiduidade. Possui mais cinco filhos e que recentemente é casada.

Já a testemunha Carolina dos Santos Silva declarou que é irmã de Leandro Oliveira dos Santos. Disse que ele trabalhava à época dos fatos e que só fazia bicos com seu esposo. No dia dos fatos, Leandro estava em casa porque um pedreiro faria um serviço no apartamento em que moravam. Leandro não estudava pois havia retornado do Estado da Bahia há cerca de um ano. Não conhece o réu, mas sabe que era amigo de Leandro e que estavam juntos no local dos fatos. Ficou sabendo dos fatos através de sua mãe que ligou informando que ele estava caído ao chão, nas proximidades da marginal. Saiu de casa e dirigiu-se ao local, mas seu irmão já estava dentro do carro do IML, sendo que o réu não mais estava no local. Ficou sabendo em delegacia que seu irmão estava praticando roubos com faca, não sabendo precisar quais tipos de objetos subtraía. Declarou que Leandro não tinha qualquer passagem criminal e que não era usuário de drogas. Não chegou a conversar com o réu. Não conhece a vítima. Disse que sua Vó não tinha qualquer reclamação de Leandro, tendo em vista o período em que moraram juntos. Nunca o viu chegar com qualquer pertence estranho em casa. Chegando no local dos fatos não obteve qualquer explicação do ocorrido mesmo se apresentando como sendo sua irmã. Disse que sua mãe ajuda três filhos financeiramente e que Leandro ganhava por dia cerca de R\$ 80,00 reais, mas que não era de forma regular.

A testemunha Diana Lopes Araújo, depiladora, declarou que não conhece quaisquer dos envolvidos. Declarou que no dia dos fatos estava cerca de 20 metros atrás da vítima. Viu quando dois indivíduos saíram do mato, armados com facas, abordaram o

ofendido e, ameaçando-o, roubaram sua bicicleta. Observou que um dos indivíduos estava tentando atingir a vítima com a faca e que esta se desvencilhava. Ratificou os depoimentos dados em delegacia. Os fatos ocorreram por volta das 08h00m e que estava vindo do Grajaú, sentido Itaim Bibi. Disse que havia sido roubada anteriormente por Leandro e pelo réu, cerca de um mês anterior na mesma ciclovia e pelo mesmo modus operandi. Nunca viu a vítima na ciclovia e que no dia dos fatos estava trajando roupa de ciclismo, não sabendo que se tratava de um policial. Ao visualizar o ocorrido, parou a bicicleta e manteve distância, não conseguindo ouvir o que diziam, mas entendeu se tratar de um roubo. A atitude de um dos roubadores era bastante agressiva e viu a vítima sacando a arma em dado momento. Disse ter ouvido no máximo dois disparos e que quando Leandro foi atingido, este se virou e caiu em seguida. Esclareceu que o réu Guilherme no momento dos disparos, fugiu em direção à marginal. Aduziu que a vítima não resistiu em entregar sua bicicleta aos roubadores, que poderiam ter ido embora nesse momento, porém, insistiram na abordagem a fim de subtrair mais algum pertence do ofendido. Ao conversar com a vítima no local dos fatos, este disse que, em virtude de um volume que estava em sua cintura, os roubadores insistiram na abordagem pensando se tratar de um celular. Não teve disparo de arma após Leandro cair ao solo e que a vítima, após o ocorrido, começou a falar ao celular. Não sabe o destino da bicicleta da vítima. Em solo policial não reconheceu o acusado. Afirmou que a vítima atuou em legítima defesa e que não havia outra testemunha no local, na hora dos fatos. A polícia chegou cerca de dez minutos após o ocorrido. No momento dos disparos o roubador Leandro estava de frente e após ser alvejado, virou-se e caiu no mato que fica logo ao lado da ciclovia. Viu que o tiro se deu pela parte da frente de Leandro e que depois que este estava caído não houve mais disparos. Não verificou onde os tiros atingiram Leandro.

Como se vê, a vítima narra a tentativa de roubo em todas as suas circunstâncias e aponta o réu como sendo o autor do delito.

De forma convincente, relatou que estava trafegando com sua bicicleta pela ciclovia da Marginal Pinheiros, quando após passar pela ponte Estaiada foi abordado por dois indivíduos, armados com facas, que tentaram subtrair sua bicicleta mediante uso de arma branca. Após, o réu e o outro indivíduo passaram a exigir seu celular, apontando a faca para sua cintura. A vítima explicou aos roubadores que o celular estava junto com a bicicleta e, tentando se afastar dos roubadores, que vinham em sua direção, empurrou Leandro para longe e, temendo por sua vida, sacou sua arma e efetuou os disparos que culminaram no óbito de Leandro Oliveira dos Santos.

A versão apresentada pela vítima é corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas Diana e Marcos que presenciaram a ação delitiva em toda sua extensão, estando Diana ainda há uma distância de 20 metros dos fatos.

Ressalto que as demais testemunhas ouvidas Adalgiza Oliveira Santos e Carolina dos Santos Silva são, respectivamente, mãe e irmã de Leandro Oliveira dos Santos, morto na ação criminosa. Estas não presenciaram os fatos e tão pouco trouxeram elementos aos autos, aptos a beneficiar o réu. Relataram que sequer conheciam o acusado, dizendo apenas que sabia que Leandro era seu amigo.

O conjunto probatório carregado aos autos, portanto, mostra-se suficiente para a condenação do acusado pelo crime de roubo na forma tentada, eis que o acusado tentou subtrair coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Os bens pertencentes à vítima não foram retirados da esfera de sua disponibilidade, haja vista que esta reagiu ao assalto, impedindo o apossamento dos bens.

Em relação à redução decorrente do reconhecimento do conatus, este deverá ser de 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, o crime já estava em sua fase final, só não se consumando por reação da vítima que em

dado momento sacou sua arma e atirou em direção ao réu.

Está configurada, também, a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157 do CP.

O concurso de agentes ficou comprovado pelo modo de atuação do réu e do menor Leandro, consoante narrado pela vítima, testemunhas, bem como pelas demais provas colhidas nos autos. Conforme se extrai, o réu e o menor Leandro previamente ajustado com o acusado e com identidade de desígnios, abordaram a vítima em uma ciclovia, exigindo-lhe a entrega de sua bicicleta, o que foi obedecido. Ocorre que quando exigido o celular do ofendido, os acusados tentaram se aproximar da vítima que, temendo por sua vida e que a arma que possuía fosse descoberta, empurrou um dos roubadores e reagiu mediante disparos de arma de fogo, culminando na morte do menor Leandro Oliveira dos Santos.

Quanto a causa de aumento pelo uso de arma branca, então constante do inciso I, do art. 157 do CP (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), verifico que não poderá ser reconhecida.

A Lei n. 13.654/2018, promulgada em 23 de abril de 2018, modificou o Código Penal em relação aos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo, revogando o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, no qual previa a majorante do roubo "se da violência ou ameaça é exercida com emprego de arma".

Assim verifica-se a ocorrência da novatio legis in melius para roubo com emprego de arma que não seja de fogo, pois o roubo "com emprego de arma" deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado previstas no artigo 157, parágrafo § 2º do Código Penal.

Por esta razão, mais benéfica, a Lei deverá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca, como ocorreu no caso em tela, eis que as provas coligidas em Juízo, somados aos depoimentos harmoniosos da vítima e das testemunhas Diana e Marcos, confirmam que o réu utilizou uma faca para ameaçar a vítima durante a subtração de seus bens.

Neste sentido, é o entendimento do C. STJ

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 5. Extraí-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in melius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. 7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena". (REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, e a conduta dos réus subsume-se, in totum, ao crime tipificado nos artigos 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando que o emprego de arma branca não configura mais causa de aumento do crime de roubo, este poderá ser utilizado como

circunstância judicial desfavorável.

Assim, tendo em vista as circunstâncias em que praticado o crime, com uma faca, que de forma agressiva o réu e seu comparsa se dispôs na frente da vítima, mesmo após ter entregue seus bens, de rigor a exasperação da pena base na fração de 1/6, resultando em 04 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Neste sentido, aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em 27/5/2022, no acórdão de mérito no Recurso Especial n. 1.921.190/MG, processo-paradigma do Tema n. 1110 - Roubo - Arma - Branca - Majoração - Pena - Base, com a seguinte tese:

"1. Em razão da novatio legis in melius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in melius."

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (data do fato: 14/06/2016 - nascimento do réu: 08/03/1998) bem como a da confissão espontânea realizada em juízo, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, que retorna assim, ao seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, necessário reconhecer a presença de uma causa de aumento, concurso de agente (art. 157, §2º, II), razão pela qual exaspero a reprimenda do réu em 1/3, chegando ao patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão e a solver 13 dias-multa.

Já a redução decorrente do reconhecimento do conatus há de ser 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, após realizada a abordagem pelo réu, com a entrega do bem, a vítima empregou reação com arma de fogo, o que motivou a fuga do réu do local, motivo pelo qual nenhum de seus pertences foram subtraídos, impedindo assim a consumação do delito pelo acusado.

Diante disso, levando-se em consideração que o roubo não passou da esfera da tentativa conforme já mencionado, diminuo a pena base pela metade, chegando a 02 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, a qual torno definitiva.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, mais apropriado, diante das circunstâncias do crime, cometido com grave ameaça e em concurso de agentes, (CP, art. 33, § 3º). Com efeito, tal regime é o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, eis que de forma agressiva, o réu e seu comparsa surpreendeu a vítima enquanto praticava esporte, saindo da moita, circunstâncias estas aptas a demonstrar ousadia e periculosidade do réu, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

O crime cometido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a ação penal para condenar GUILHERME VINICIUS DA SILVA, RG: 37.985.924, filho de Maria de Lourdes da Silva, nascido em 08/03/1998, natural de São Paulo/SP, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no padrão unitário, por violação aos artigos 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade tendo em vista que se concluiu a instrução processual e o acusado permaneceu solto durante todo o processo (vide fls. 379/380). Ausentes os requisitos da prisão preventiva, é desnecessária a custódia cautelar.

Informe-se o julgamento à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

Autorizo a destruição do objeto de fls. 19 (arma branca).

Fixo os honorários da Defensora Dativa no máximo previsto na tabela OAB/Defensoria. Oportunamente, expeça-se certidão.

Condene o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em razão da Defesa do réu pelo Convênio.

Anoto que se mostra inviável a mitigação ou a isenção da pena de multa em favor do réu, por ausência de previsão legal e até mesmo por incongruência com a sua natureza jurídica.

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão-somente de parâmetro para a fixação de seu valor." (STJ, REsp nº 838.154/RS, rel. Ministro Felix Fischer, DJU de 18/12/2006).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e.TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 17 de novembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA